

נא:

עין משפט
נר מצוה

פד א מיי פייח מהל' גזילה
ואצידה הלכ' א סמג
עשין מד טוש"ע ח"מ סי' סה
סעיף ו:

פה ב מ״י פ״ט שם ה׳ א
 סמג עשין עג טו״שׁ
 שם ס״י שעב סעיף א׳
פו ג מ״י וסמג שם טו״שׁ
 שם סתמן שעג סעיף א׳
פז ד מ״י פכ״ג מהל׳ ארסות
 הלכ׳ יח סמג עשין מח
 טו״שׁ אה״ע ס״י קיד סעיף
 :7

פסח ה' מ"א פכ"ד שס ה'הכ
 יט ופ"א מהל' איסורי
 ביאה הלכה ט סמוג עשין מח:
 פסח ו' מ"י פכ"ד מהל'
 אישות הלכה יט
 [ופי"ח מהל' איסורי ביאה
 הלכה ח] עוש"ע אה"ע קי ו
 סעיף יא:

צ ו מיי פיי"ח מהלכות
איסורי ביאה הלכ' ח
סמג לאוין קכה טוש"ע שם
סי' ו סעיף י:

צב ט מ"י פכ"ד מהל'
חיות הלכה כ סמוג
עשין מח:

תורה אור השלם

1. שָׁרִים עָצְרוּ בַּמַּלִּים וּכְפָּ
יִשְׁמְרוּ לְפִיָּהֶם: אִיּוֹב כֹּט ט
2. וְשָׁכַב אִישׁ אֶתֶּה שְׁכֶבֶת
וְנָעַלְם מֵעֵינָי אִישָׁה
וְנִסְתָּרָה וְהִיא נִטְמָאָה וְעַד
אֵין בָּהּ וְהוּא לֹא נִתְפָּשָׁה:
בַּמְדַּבֵּר ה' יג

גליון הש"ס

גמ' יצר אלבשה. עי' צ"ק
דף מא ע"א תוס' ד"ה כמאן:
תוס' ד"ה אונם וכו' אע"ג
דאבוה דשמואל וכו'. עיין
שער המלך פ"ה מהלכות
יסודי התורה ה"ח:

תוספות רי"ד

[illegible]

לגבות פירותיו אינו גובה או
מלוקח ובא לוקח על גולן לל
ובת אשתו ושט"ח שאין בו א
ר"מ וקתני כתובת אשה שאין
מאי חייב דקתני מן המחוורין

(ח) היינו לאוקייממא דשמואל ב'כ"ג

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

חמשה גובין מן המחרורים. אע"ג דקטני מניינא תנא ושיירי
הא דמתן צפרק הנירקין (גיטין דף מח: ושם^ט) אין מויליין
למזון האשה והצנות מנכסים משועבדים והא דפרץ צפרק קמא
דקידושין (דף נו: ושם) גבי ארבעה מעניקין להם שלש באיש ושלא

יש בהן אחריות נכס

שאינ בית דין נפרעין מהן דברי רבי מאיר
והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה לא יחזיר
שבית דין נפרעין מהן רישא ר"מ וסיפא ר'
הודה וכי תימא כולה ר' מאיר היא ושאינ
ליה לר"מ בין כתובה לשטרי ומי שאני ליה
התניא ⁽⁶⁾ חמשה גובין מן המחוררין ואלו
הן פירות ושבת פירות דהמקבל עליו לזון
את בן אשתו וכת אשתו וגט חוב שאין בו
אחריות וכתובת אשה שאין בה אחריות
מאין שמעת ליה דאמר אחריות לאו מעות
סופר הוא רבי מאיר וקתני כתובת אשה
איבעית אימא ר' מאיר ואיבעית אימא ר'
הודה איבעית אימא ר' יהודה התם כתבה
ליה התקבלתי הכא לא כתבה ליה
התקבלתי איבעית אימא ר' מאיר מאי חייב
קתני מן המחוררין; לא כתב לה וכו';
אמר אבוב דשמואל אשת ישראל שנאנסה
אסורה לבעלה חיישין שמא תחלתה באונס
סופה ברצון איתביה רב לאבוב דשמואל
אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאיתנו
אישתיך קרי רב עליה דאבוב דשמואל
שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם מאי
אית ליה למימר ⁽⁷⁾ בשבויה הקילו ולאבוב

דשמואל אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה כגון דקאמרי עדים שצווחה
מתחלה ועד סוף ופליגא דרבא דאמר רבא ^הכל שתחלתה באונס וסוף ברצון
אפ' היא אומרת הניחו לו שאלמלא ^א(לא) נזקק לה היא שוכרת מותרת
מ"ט ^טיצר אלבשה תניא כוותיה דרבא ^בוהיא לא נתפשה אסורה ^ההא
נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ^אואיזו זו כל
שתחלתה באונס וסופה ברצון תניא אידך ^אוהיא לא נתפשה אסורה הא
נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שנתפשה אסורה ואיזו זו אשת כהן
אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל ^אוהיא לא נתפשה
אסורה הא נתפשה מותרת ^הויש לה אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת
^אואיזו זו שקידושה קדושי טעות שאפ' בנה מורכב על כתיפה ממאנת
והולכת לה אמר רב יהודה ^ההני נשי דגנבו גנבי שריין לגובריהו אמרי
ליה רבנן לרב יהודה והא קא ממטין להו נהמא מחמת יראה והא קא
משלחן להו גירי מחמת יראה ודאי שבקינהו ואולן מנפשיהו אסירן ת"ר
שבויי מלכות הרי הן כשבויין גנבי ליסטות אינן כשבויין והתניא איפכא
מלכות אילמלות לא קשיא הא במלכות אחשורוש הא במלכות בן נצר
ליסטות אילמלות לא קשיא הא בן נצר הא בליסטים דעלמא וכן נצר
התם קרי ליה מלך והכא קרי ליה לסטים אין גבי אחשורוש לסטים אמרי
גבי לסטים דעלמא מלך הוא: ובכנתא אהרדינך למדינתך וכו': אמר אביי
אלמנה לכ"ג חייב לפדותה שאני קורא בה ובכנתא אהרדינך למדינתך
ממזרת

הוא נשאל: "אם כן, מדוע לא נאמר שיש להם חלק בלילה הזה?"
הוא ענה: "כי הם לא ידעו שיש להם חלק בלילה הזה."
הוא נשאל: "אם כן, מדוע לא נאמר שיש להם חלק בלילה הזה?"
הוא ענה: "כי הם לא ידעו שיש להם חלק בלילה הזה."

משעבדי מלכות אשכנז ושבח קרעוץ פ' שדה ומכרה לאחר והשביחו עליו בגלל וטרופה ביאה. תניא כותיה דרבא והיא לא נתת באונס וסופה ברצון: תניא איך דהי אשת כהן גרסי' בהמדיא אריי' איש ואינו זו קדושה קדושה שעתה. פ' אשכנז

י"ג) ו"ל והא דלא מהדרינן ליה ללוז לצור ע"פ פלוגתא דר' יוחנן ור' אבהו דלוי' הא אמר ר' אבהו (ב) מלשון ומה שמסיק בדפוסיק לית הלכתא כר"ש. יש לעיין

[illegible]

לקיחות. וצני פגומה דר"מ ר"י הוה
 בד"ה שצדדו היה: ושאיני ליה כו'.
 דבכחזה אית ליה אחריות (י"ט ט"ס)
 הוה: מן המחורין. א"ס יש נכסים
 צני חורין אלל החייב נגצין ואס
 ללו אינ נגצין מן המשועבדים: פירות
 ושזה פירות. כדתן במס' גיטין (מח):
 אין מוסיפין לאכילת פירות ולשבח
 קרקעות מנכסים משועבדים מפני
 תיקון העולם. ובשנים ארבעין בטלית
 (ב"מ ד') מפרש לאכילת פירות ולשבח

קרקעות בידו הרי שגם שדה מחציתו
ומכרה לאחר ההשביחה והרי הֵא
יולֵאֵה צדֵין מתחתו ד' הלוקח עֵבֶר
שֶׁבֶה שהשביח הלוקח צוּבֵל וְיִנְרִי
ועם פירות שֶׁבֶה שהנגזל טורפה
ממנו כשהוא חוזר על המוכר שמכרה
לו באחריות גובה קרן מנכסים
משועבדין ושֶׁבֶה מנכסים צני חורין
ולא מן המשועבדין מפני היותו העולם
רֵפִי שֶׁאֵין קְלוּצִין ואֵין הלוקח יודע
במנה להזהר: והמכּבֵּל עָלָיו לוֹזֵן בֵּן
אֲשֶׁר וְכֵן אֲשֶׁר. אִף הוּאֵי אֵין גּוֹבֵה
מִן המשועבדים לפי שאֵין קְלוּצִין ואֵין
כתובים. והא דתנן בַּהֲנוּשָׁאֵי והיא
מונית מנכסים משועבדין מפני שהיא
כְּעַל חוֹב מוקמינן לה הֵם (לָקֵחַן
קֵב): בַּשָּׂקֵנוּ לֵה וְיִנְרִי דַסְתָּם קֵינן
לכתיבה עומד: גַּם חוֹב שֶׁטְרוּת
נִקְרָאֵין גַּם: הֵם לֹא כְּכֹהֵה לֵיה
הַתְּקַלְפִי. ואשמעינן מתני' דַּע"פ
שֶׁלֵךְ כְּכֹהֵה לֹא אֲמַרְיִין מחלה
לוֹ עַלֵה אֵלֶּה אֲמַרְיִין סִמְכֵה עַל תַּקְנָת
צ"ד שֶׁהֵכֵל יוֹדְעִין שֶׁהֵנוּשָׁא אֲשֶׁה יֵשׁ
לֵה כְּכֹהֵה: מֵאִי חֵיִיב נִמִי דַקְנִי מִן
הַמְּחֻוּרִין. אַע"פ שֶׁלֵךְ כְּכֹהֵה
אֲמַרְיִין תַּנִּי צ"ד אֵלֶּה לֵהוּיֵת כֵּל
נִכְסָיו אַחֲרָאֵין לֵה צַעוּדֵם לַפְנֵיו אֲבָל
אֵם מִכְרָם אֵינֵה טוֹרֶפֶת לְקוּחוֹת
הוּאֵיל וְלֹא נִכְתָּב בַּשָּׂטֵר וְלֹא אֲמַרְיִין
אֲחֵרִיִּית עֲטוּת סוֹפֵר הוּאֵ: תַחֲלָתָה
צִוּוּנֵם. תַחֲלָתָה שֶׁל צַעֲיָלָה: וְסוֹפָה.
שֶׁל צַעֲיָלָה. וְלִקְמִיָה פֶרֶץ אוֹנֵם דִּשְׂרִיא
רַחֲמָנָה הֵיכֵן מִסְכַּחַת מֵם: צַבִּיִּי
קִינֵו. שֶׁלֵךְ רִאשִׁיתוֹ שֶׁצַּנְעָלָה וְ
קֶאֱמֵר אֵיהֵו צַנְעָלָה: יֵאֵר אֲלֻכְשָׁה.
וְגַם זֶה אוֹנֵם שֶׁתַּחֲלָת צַעֲיָלָה שֶׁהיא
צִוּוּנֵם הַלְבִּישָׁה הַבּוֹעַל יֵאֵר. וְהִיא.

אמרתי לך טעם האיסור תלוי בלא
נתפשה הא נתפשה מותרת ויש אשה

מסורת הש"ס

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

אלא מנכ"ח דקדמתי בברייתא
 ונזכר פ"ה מהמחזורי וכו'.
 וי"א איבער"ה ה"ח כחבלי י"ח
 התקבלת. פ"י אשה מקחלה
 ויכולה היא למחלו.
 אבל כהן לא יחביל וכו' וכו'
 התקבלת פ"י במתני' וכו' וכו'
 ככתב לה שדה שוה מנה
 והיויא לא מחלו לו הלכך
 אש תבאוי' אם אש תבאוי'
 וכו' אמר אבהו דמסורה
 ישראל שנסאו אסורה
 ככעלה פ"י מדרבנן. דאע"ג
 סבוראדוריתא אונס בירשאל
 כדנפק מוהו לא
 נתפשה א"י מולנדה לא
 תעשה בהו ישישין שראון
 חילתה באונס וטופס כחצו
 דרבא דאמר רבא כל

אלבשה פי' תחלת ביאה וסוף
שה מותרת ואיזו זו שתחלתה
פ' שנתפשה אסורה ואיזו זו
שאע"פ שלא נתפשה מותרת
וכ"ש ע"מ שהוא לוי ונמצא

(ה) היינו לאחיקמתא דשמואל ב"מ (דף י"ג.) וז"ל והא דלא מהדרינן ליה לגזל לנר ע"פ נחלומיה היינו משום דלעיל האמר להדי"מ (ב.) מלשון רבינו שכתב גרסין דהמדייר משמע שלא היה גורם בנאלי (למיתא דשמואל. ג.) אינו מובן דמאי ר"ש הוא זה ואולי דז"ל ואפילו ע"מ שהוא לוי וכו' ומה שחסיק בדפוסק לית להנלא כר"ש. יש לעיין דלא בלשנא יחסין גם ר"ש מודה ויבדלמזנין האם: